Le Consumer Rights Act 2015

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Biens, stipulations légales et recours

Ce guide traite de la fourniture de biens par un professionnel à un consommateur selon la première partie, chapitre 2. La loi intègre certaines stipulations au contrat même si les parties ne les ont pas écrites.

1. Qui bénéficie de la protection ?

Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins entièrement ou principalement étrangères à son activité professionnelle. Le professionnel agit dans le cadre de cette activité (art. 2). Dans une vente au détail ordinaire, les recours s’exercent contre le professionnel qui a conclu le contrat. L’article 31 rend les clauses limitatives inopposables au consommateur dans la mesure où elles restreignent les responsabilités ou recours qu’il protège.

2. La qualité satisfaisante selon l’article 9

Le critère est celui d’une personne raisonnable, compte tenu de la description, du prix s’il est pertinent et des autres circonstances. La qualité peut inclure l’aptitude à l’usage ordinaire, l’aspect et la finition, l’absence de petits défauts, la sécurité et la durabilité. Les déclarations publiques sur des caractéristiques précises peuvent compter, sous réserve de l’article 9(7).

L’âge, la description et le prix peuvent réduire les attentes d’ordre esthétique pour un bien reconditionné. Un prix bas ne suffit pas à excuser un défaut important de fonctionnement ou de sécurité.

3. Les limites prévues par l’article 9(4)

La stipulation ne couvre pas le défaut signalé précisément avant la conclusion, celui qu’un examen effectivement réalisé par le consommateur aurait dû révéler, ni celui qu’un examen raisonnable de l’échantillon contractuel aurait révélé. Chaque limite concerne le défaut en question.

4. Autres exigences de conformité

Le bien doit être adapté à l’usage particulier signalé avant la conclusion lorsque le consommateur se fie raisonnablement à la compétence du professionnel (art. 10). Il doit correspondre à la description (art. 11) et, le cas échéant, à l’échantillon ou au modèle, sous réserve des différences signalées selon la loi (art. 13 et 14). Un contenu numérique non conforme fourni avec le bien peut rendre le bien lui-même non conforme (art. 16).

> Distinguez l’aptitude à l’usage ordinaire, visée à l’article 9, de l’aptitude à l’usage particulier, visée à l’article 10. Qu’a signalé le consommateur et pourquoi pouvait-il raisonnablement se fier au professionnel ?

Quel recours exercer ?

1. Refus à bref délai (art. 19, 20 et 22)

En cas de qualité insatisfaisante, le consommateur peut généralement refuser le bien sous 30 jours sans demander d'abord une réparation. Le délai court le lendemain du dernier événement requis parmi la livraison, le transfert de propriété ou de possession selon le contrat et, s'il y a lieu, la notification de l'achèvement de l'installation ou des travaux. Le délai peut être plus court pour les biens périssables.

Si le consommateur demande ou accepte une réparation ou un remplacement, le délai est suspendu pendant l'attente. Si le bien rendu reste non conforme, le consommateur dispose du temps restant ou de sept jours après la fin de l'attente, selon la période la plus longue. Le refus doit être clairement indiqué. Le remboursement dû au titre de l'article 20 intervient sans retard injustifié et sous 14 jours à compter de la reconnaissance du droit par le professionnel.

2. Réparation ou remplacement (art. 23)

Le consommateur choisit, sauf impossibilité ou disproportion par rapport à l'autre option. Le professionnel prend en charge les frais nécessaires et doit intervenir dans un délai raisonnable sans inconvénient notable. En cas de mauvaise installation comme seul motif légal (art. 15), l'article 19(4) conduit d'abord à ce recours.

3. Réduction du prix ou refus définitif (art. 24)

Le consommateur choisit l'un de ces recours si le bien reste non conforme après une réparation ou un remplacement, si aucun des deux ne peut être exigé ou si le professionnel dépasse un délai raisonnable ou cause un inconvénient notable. La réduction doit être appropriée. Un refus définitif dans les six premiers mois exclut en principe la déduction pour usage, sauf notamment pour les véhicules à moteur. Ces six mois commencent au même moment que le délai de l'article 22.

4. Preuve de la non-conformité (art. 19(14) et (15))

Pour les recours concernés en réparation, remplacement, réduction du prix ou refus définitif, un défaut apparu dans les six mois de la livraison est présumé exister à cette date. Le professionnel peut renverser cette présomption. Elle est écartée si elle est incompatible avec la nature du bien ou du défaut. Elle ne vaut pas pour le refus à bref délai.

> Séparez deux questions. Quel recours est ouvert à ce stade ? À qui revient la preuve de la conformité ou de la non-conformité lors de la livraison ?

Cas pratique et sources législatives

1. Une machine à café reconditionnée

Maya achète à un détaillant une machine à café reconditionnée à 240 livres pour son usage domestique. Avant la vente, le détaillant signale une rayure latérale et présente l'appareil comme pleinement fonctionnel. Le bien est livré et la propriété transférée le jour de l'achat. Aucune installation n'est requise. Au 45e jour, la buse vapeur tombe en panne en usage normal. Maya demande une réparation. Le détaillant lui rend la machine au 60e jour, mais la panne persiste. Il propose uniquement une seconde réparation.

2. Proposition de corrigé

Stipulation applicable. La rayure signalée échappe à l'article 9 dans ces circonstances. Ce signalement ne couvre pas la buse. Sa défaillance peut relever de l'article 9. La présentation de l'appareil comme pleinement fonctionnel peut aussi compter au titre de l'article 11.

Recours. Maya a demandé la réparation après le délai ordinaire de 30 jours. La machine reste non conforme après une réparation. Selon l'article 24(5)(a), Maya peut demander une réduction appropriée en gardant le bien, ou le refuser définitivement. Une seconde réparation reste facultative. En cas de refus dans les six premiers mois, la règle ordinaire applicable à ce bien donne droit au remboursement de 240 livres sans déduction pour usage.

Preuve. Pour ces recours, le défaut apparu au 45e jour est présumé exister à la livraison, sauf preuve contraire ou incompatibilité avec la nature du bien ou du défaut. La description, la date de livraison, le rapport de réparation et les éléments constatant la panne sont pertinents.

> **Variante de délai.** Si la panne survient au 12e jour et que Maya peut établir la non-conformité à la livraison, elle peut exercer son droit de refus à bref délai sans accepter d'abord une réparation. Un rapport de diagnostic ou une trace de la panne en usage normal peut l'aider.

Textes législatifs officiels

Consumer Rights Act 2015, s 2 | Définitions
Consumer Rights Act 2015, ss 9-16 | Stipulations légales
Consumer Rights Act 2015, s 19 | Recours et preuve
Consumer Rights Act 2015, s 20 | Effets du refus et remboursement
Consumer Rights Act 2015, s 22 | Délai de refus à bref délai
Consumer Rights Act 2015, s 23 | Réparation et remplacement
Consumer Rights Act 2015, s 24 | Réduction et refus définitif
Consumer Rights Act 2015, s 31 | Limites aux clauses d'exclusion